

Sentencia N° 28712

La “Iniciativa Legislativa Departamental por Paysandú” promovida por el grupo “Paysandú Soberano UPM2 NO”, que busca la aprobación por parte de la Junta Departamental de Paysandú de un decreto departamental que en lo sustancial declare la prohibición en todo el territorio del Departamento de Paysandú de producción del denominado “Hidrógeno Verde” y/o sus derivados.

Fuente del Texto: CORTE ELECTORAL

[Ver Original](#)

Se dicta Sentencia N°28712:

VISTO: La “Iniciativa Legislativa Departamental por Paysandú” promovida por el grupo “Paysandú Soberano UPM2 NO”, que busca la aprobación por parte de la Junta Departamental de Paysandú de un decreto departamental que en lo sustancial declare la prohibición en todo el territorio del Departamento de Paysandú de producción del denominado “Hidrógeno Verde” y/o sus derivados.

RESULTANDO: I) Que con fecha 15 de junio del presente año, la Junta Departamental de Paysandú remitió comunicación (por Oficio N°0360/26 de 11 de junio) en la que consulta sobre la regularidad jurídica y la procedencia de una iniciativa popular en materia departamental presentada por ciudadanos que se identifican como integrantes de la organización “Paysandú Soberano UPM2 NO” conjuntamente con tres cajas que dicen contener 17.000 firmas y copia autenticada íntegra del expediente administrativo correspondiente a la Carpeta N°518/2026 de esa Junta.

II) Que los promotores invocan como fundamentos normativos los artículos 4, 85, 304 , 305 y 332 de la Constitución, los artículos 76 a 79 de la ley 9.515 de 28 de octubre de 1935 y el artículo 16 de la ley 19.272 de 18 de setiembre de 2014.

III) Que la mencionada iniciativa cuenta con una extensa exposición de motivos (que luce de fs. 11 a 18) y un texto articulado (fs. 23 a 24). Se acompaña también el informe jurídico de la Dra. María José Mayans, Asesora Jurídica de la Junta Departamental de Paysandú en el que se recogen argumentos contenidos en anteriores sentencias de esta Corporación (N° 26.927/2006, N°27.193/2013 y N°28.217/2020).

IV) Que la Corte Electoral, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 322

de la Constitución de la República, es un Organismo de competencia abierta, ya que a las competencias atribuidas por la Constitución se suman las asignadas por la ley.

V) Que el artículo 16 de la Ley N° 19.272, referido al derecho de iniciativa local, establece que las firmas presentadas ante la Junta Departamental serán enviadas por esta "...a la Corte Electoral para su validación."

CONSIDERANDO: I) Que, según reiterada jurisprudencia de la Corte Electoral, en casos de iniciativas legislativas departamentales y locales y de referéndum, corresponde que la Corporación analice la pertinencia jurídica de la promoción. En todo caso, para dicha determinación es esencial la consideración de si la materia es nacional o departamental, en la medida en que la materia integra el concepto de competencia, que es impulso y límite de la acción del órgano o entidad de que se trate.

II) Que, como ha sostenido Sayagués Laso (Tratado de Derecho Administrativo, Tomo I, pág. 202) por competencia debe entenderse "la aptitud de obrar de las personas públicas o de sus órganos" siendo sus elementos el territorio, ámbito espacial en el que las entidades estatales ejercen sus cometidos, la materia, entendida como las actividades y tareas que el derecho pone a cargo de las entidades estatales, y los poderes jurídicos, que son los atribuidos para poder ejercer sus cometidos. El principio de especialidad, según el cual "las personas públicas sólo pueden actuar para el cumplimiento de los fines que motivaron su creación; en otras palabras, en la materia que constituye su competencia específica" según la frecuentada cita de Sayagués Laso (Tratado de Derecho Administrativo, tomo II, pág. 178) alcanza necesariamente al Cuerpo Electoral (en este caso departamental) cuando se trata de una iniciativa popular que propugna un decreto- ley que pretenda regular ese ámbito.

III) Que, Jiménez de Aréchaga ha señalado que "el Cuerpo Electoral (en el caso subexámine el correspondiente a un departamento) es un Poder de Gobierno, que actúa en la realización de ciertos actos de soberanía que le encomendó la Constitución, no como el soberano, que no lo es, sino en representación del soberano (la Nación), con todas las limitaciones con que actúan los otros cuerpos o poderes representativos. Y esas limitaciones son de oportunidad, de competencia; de forma y de fin, derivadas, estas últimas, de la teoría general de la Constitución" (La Constitución Nacional. Tomo III, páginas 11 y ss.)

IV) Que el artículo 262 de la Constitución en su inciso tercero dispone que "La ley establecerá la materia departamental y la municipal, de modo de

delimitar los cometidos respectivos de las autoridades departamentales y locales, así como los poderes jurídicos de sus órganos, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 273 y 275". Queda claro que hay materias que son atribuidas por la Constitución y la ley a los órganos y organismos de ámbito nacional (Estado, persona pública mayor, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados) y que por consiguiente escapan al ámbito de atribución de los gobiernos departamentales y en consecuencia de las autoridades locales.

V) Que, por su parte, el artículo 16 de la ley 19.272 establece que "El 15% (quince por ciento) de los ciudadanos inscriptos en una localidad o circunscripción tendrá el derecho de iniciativa ante el gobierno departamental en los asuntos de su competencia... (ommissis)"

VI) Que, respecto del análisis del articulado del proyecto de decreto departamental se coincide con las conclusiones arribadas en el informe de la asesora jurídica de la Junta Departamental de Paysandú, que recoge en gran medida lo ya expuesto por la Corporación en sentencias anteriores referidas a promociones similares.

VII) Que la política energética es materia nacional y no departamental, como surge de manera inequívoca de las competencias del Poder Ejecutivo a través de MIEM (Ministerio de Industria, Energía y Minería), ANCAP y UTE. No ofrecen dudas al respecto la ley 18.597 de 21 de setiembre de 2009 y las disposiciones reglamentarias, el Plan Nacional de Eficiencia Energética, el Consejo Nacional de Eficiencia Energética coordinado por el MIEM e integrado además por los Ministerios de Ambiente, de Economía y Finanzas, de Educación y Cultura, de Ganadería Agricultura y Pesca, de Transporte y Obras Públicas, de Vivienda y Ordenamiento Territorial, y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

VIII) Que, es más, por disposición de la ley 20.075 de 20 de octubre de 2022 (ley de rendición de cuentas y balance de ejecución presupuestal del año 2021) se modificó el artículo 1 de la ley 8.764 agregándole el siguiente inciso " Asimismo, la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland tendrá como cometido adicional la producción, distribución, comercialización, importación y exportación de hidrógeno verde y derivados producidos a partir de este (combustibles sintéticos, metanol, amoníaco, líquidos orgánicos portadores de hidrógeno, entre otros), en régimen de libre competencia".

IX) Que con referencia a la declaración de área natural protegida, es necesario formular idénticas consideraciones. En efecto, la ley 17.234 de 22 de febrero de 2000 establece que se trata de una materia nacional. Precisamente se refiere a la creación de un Sistema Nacional de Áreas

Protegidas bajo la coordinación del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Dicha atribución se encuentra ahora en la órbita del Ministerio de Ambiente. Es necesario destacar que el artículo 6 de la ley 19.272 en el numeral 3 establece que la materia departamental estará constituida por (ommissis)... los cometidos en materia de protección del ambiente y de desarrollo sustentable de los recursos naturales, que la Constitución de la República y las leyes les asignen dentro de su jurisdicción, sin perjuicio de la competencia de las autoridades nacionales en la materia."

X) Que, por último, esta Corte ha sostenido en sentencia 27.193 de 23 de octubre de 2013 que la ley 18.308 de 18 de junio de 2008 en su artículo 14 exclusivamente otorga competencia departamental para categorizar suelos, mediante los instrumentos de ordenamiento territorial de su ámbito (artículo 30), interpretación que surge claramente de las normas citadas y que mantiene en todos sus términos.

XI) En síntesis, la iniciativa popular de decreto departamental con fuerza de ley en su departamento que se promueve, en los términos anunciados, resulta improcedente por referirse a materias que son de carácter nacional y no departamental.

Por tales fundamentos y en atención de las normas citadas,
LA CORTE ELECTORAL FALLA:

Declárase improcedente la "Iniciativa Legislativa Departamental por Paysandú" promovida por el grupo "Paysandú Soberano UPM2 NO". Notifíquese a la Junta Departamental de Paysandú.

Dr. Wilfredo Penco - Presidente; Dr. Alberto Castelar - Vicepresidente; Dr. José Korzeniak - Ministro; Sr. Pablo Braganca - Ministro; Dr. José Garchitorena - Ministro; Sr. Pablo Klappenbach - Ministro; Sra. Cristina Arena - Ministra; Dra. Ana Lía Piñeyrúa - Ministra; Ing. Juan Maspoli - Ministro; Dra./Esc. Martina Campos Dibarboure - Secretaria Letrada.

Ayuda